

1514389-42.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166354/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 25647116 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2166354 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS ANTONIO DE OLIVEIRA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514389-42.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514389-42.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166354/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 25647116 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2166354 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS ANTONIO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

DOUGLAS ANTONIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 20 de junho de 2022, por volta de 10h25, na Rua Barão de Duprat, altura do número 46, Santo Amaro, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para entrega ao consumo de

terceiros, 58 (cinquenta e oito) porções que continham 100,2g (cem gramas e dois decigramas) de substância tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como "maconha", além de o total de 80 (oitenta) porções diversas que continham 40g (quarenta gramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termo de interrogatório às fls. 07/08; termo de depoimento às fls. 11/12; auto de exibição e apreensão à fl. 14; laudo provisório às fls. 21/24; guia de depósito judicial à fl. 32; boletim de ocorrência às fls. 59/62; laudo pericial às fls. 115/116 e laudo toxicológico às 117/119.

O réu foi regularmente citado (fl. 159) e apresentou defesa prévia (fls. 156/157).

A denúncia foi recebida em 12/09/2022 (fls. 156/157).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 14), restando positiva a identificação como cocaína e maconha, nos termos do exame toxicológico (fls. 117/119).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 58 (cinquenta e oito) porções de maconha, contendo 100,2g e 80 porções de cocaína, com 40g.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Villermes e Alvaro foram averiguar "denúncia" proveniente do reservado da polícia a respeito de tráfico de drogas que estaria acontecendo na Praça Andrea Bechara. Foram até o local indicado e visualizaram DOUGLAS "largando" uma sacola plástica ao solo ao avistar a guarnição policial, motivo pelo qual foi abordado. Em revista pessoal, foram encontradas drogas no bolso de DOUGLAS, bem como na sacola plástica "largada" por ele, totalizando 50 (cinquenta) eppendorfs e 30 (trinta) papérolas contendo pó branco semelhante à cocaína, bem como 58 buchas de substância esverdeada análoga à maconha, além da quantia em espécie de R\$144,95 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Em conversa informal com os policiais, DOUGLAS assumiu a propriedade e responsabilidade em relação ao material localizado.

Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio.

Em juízo, o acusado negou a prática do delito a ele imputado.

Entretanto, suas narrativas não merecem acolhimento, porquanto elas restaram isoladas nos autos, sobretudo quando confrontadas com as demais provas colhidas durante a instrução processual – todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Cabe salientar que os agentes de segurança, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssomos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha.

Nesse sentido:

"DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida" (TJSP. Apelação nº 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando

prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Dessa forma, os depoimentos de policiais e agentes de segurança não podem ser inquinados de parcialidade, porque, constitucionalmente, são aptos como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva, o que, no caso dos autos, de fato não ocorreu. Que motivos teriam, os agentes de segurança em incriminarem o acusado?

As circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão de substância entorpecente, evidenciam o intuito da mercancia.

A forma pela qual as drogas estavam acondicionadas foi retratada à fl. 14. Estavam embaladas e dividida em porções de "papelotes" e como tem entendido majoritariamente a jurisprudência, se a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, certamente aponta indícios razoáveis de sua prática, os quais, somados a outros elementos colhidos nos autos, formam um conjunto probatório digno de imputar ao denunciado esta conduta criminosa.

Nesta ótica:

"Além disso, pela droga apreendida (...), pela forma que estava embalada (pinos), pela apreensão do dinheiro em notas trocadas, pelas atitudes do réu que levou a abordagem, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, claro está que o objetivo dele era a traficância. Evidente que, cada um destes elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo meliante". (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0081502-83.2015.8.26.0050, Rel. Des. Edison Brandão, j. em 12/09/2017, 4ª Câmara de Direito Criminal, p. em 23/09/2017).

"Acresça-se que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (quatorze eppendorfs com cocaína e uma porção do mesmo entorpecentes), bem como a localização do vultuoso material destinado ao embalo de tóxicos, reforçam o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0000146-63.2016.8.26.0557, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, j. em 21/09/2017, 9ª Câmara de Direito Criminal, p. em 22/09/2017).

Relevante tal informação, pois é comum que as substâncias entorpecentes sejam vendidas em pequenas quantidades e porções individualizadas, por valores recolhidos em trocados pelos traficantes.

Neste sentido, na posse do acusado foi encontrada a quantia de R\$144,95 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), em dinheiro (fls. 14 e 32). Corroborando esta conclusão, cito alguns julgados:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus commissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, o decreto preventivo ancorou-se, fundamentadamente, no disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, no desiderato de acautelar a ordem pública, considerando a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados em invólucros plásticos dentro de um tubo

de PVC (110g de maconha e 83,28g de cocaína), além da elevada quantia em dinheiro em notas trocadas (R\$ 4.469,00) e a balança de precisão encontradas em poder do custodiado. 3. Admitida a segregação cautelar quando a diversidade e a quantidade de substâncias encontradas, aliadas à apreensão de dinheiro e apetrechos destinados ao fabrico de entorpecentes, evidenciam a necessidade de resguardar a ordem e a saúde públicas. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido.” (STJ - RHC: 51424 MG 2014/0229982-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2015) - negrito aposto.

“HABEAS CORPUS Crime de tráfico de drogas Pedido de revogação da prisão preventiva Falta de fundamentação IMPOSSIBILIDADE Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentada suficientemente Garantia da ordem pública evidenciada pelas circunstâncias que envolvem o fato, notadamente a quantidade de droga apreendida (10 pedras de "crack" e 20 invólucros de cocaína) e a quantia de R\$114,00, em dinheiro trocado, tudo localizado com o paciente Presente indícios de autoria e materialidade - Dúvida que milita em favor da sociedade Presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.” (TJ-SP - HC: 664163320128260000 SP 0066416-33.2012.8.26.0000, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro. Data de Julgamento: 31/07/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/08/2012) - negrito aposto.

Assim, as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão de quantidade de drogas em poder do denunciado - 140,2g - evidenciam que a substância entorpecente se destinava à mercancia.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu, mesmo que negue tais atos. Ele trazia consigo quantidade de substância entorpecente para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Por, fim, não obstante, é preciso reforçar que, é visualizado a partir das imagens das câmeras policiais o ato criminoso. O reconhecimento fotográfico, aliando aos demais indícios colhidos é suficiente e não macula a prova produzida sob o crivo do contraditório.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, majoro em 1/5 pela dupla reincidência atestada nos processos n.º 0037093-17.2018.8.26.0050 (apenso, fls. 29/30) e n.º 1518249-85.2021.8.26.0228 (apenso, fl. 31).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena em totalizando 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nego a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena para o delito praticado será o fechado para o réu, em atenção a reincidência e a gravidade do delito.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DOUGLAS ANTONIO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso.

Concedo ao acusado o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual

recurso interposto.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu (fl. 32) em favor da União, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas. Expeça-se o necessário.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA